

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
אברהם בצלאל

פ/25/950

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – הכרה באחוזי נכות של נפגע פוליו לצורך דינים אחרים), התשפ"ג–
2022

1. תיקון סעיף 7 בחוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז–2007¹, בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :
"ו) נקבעו לאדם בשל מחלת הפוליו שבה לקה אחוזי נכות לפי חוק זה,
תחול הקביעה כאמור גם על קביעת אחוזי נכות לעניין זכויות המגיעות לו בשל
מחלתו, מכוח כל דין."

דבר הסבר

חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז–2007 (להלן – חוק הפוליו), קובע כי מי שנולד בישראל וחלה במחלת הפוליו, יהיה זכאי לפיצוי חד-פעמי ולקצבה חודשית בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו. כיום, מי שהוכר לפי חוק הפוליו נאלץ להגיש בקשה נפרדת לשם מימוש זכויותיו הנובעות מחוקים שונים, וכן להופיע שוב ושוב בפני ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי, וזאת משום שמדובר בגמלאות שונות המעוגנות בחוקים שונים. מטרת הצעת החוק היא לפשט את ההליכים ולקבוע כי אחוזי נכות שנקבעו לנפגע פוליו לפי חוק הפוליו, ישמשו גם לצורך זכאויות המגיעות לו בשל מחלתו מכוח דינים אחרים, לרבות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/24/306).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 161.